Entreprises Prévoyance +

CONDITIONS GÉNÉRALES N°23913

Malakoff Humanis Prévoyance

Edition janvier 2026

Sommaire

Lexique 4

Titre 1. Dispositions relatives à la vie du contrat 7
- 1.1. Objet du contrat 7
- 1.2. Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat 7
- 1.3. Obligations d'information du *souscripteur* 7
- 1.4. Révision du contrat 10

Titre 2. Dispositions relatives à l'affiliation au contrat 11
- 2.1. Formalités médicales 11
- 2.2. Prise d'effet de l'affiliation 12
- 2.3. Cessation de l'affiliation 12

Titre 3. Dispositions relatives aux garanties 13
- 3.1. Objet des garanties 13
- 3.2. Prise d'effet et cessation des garanties 13
- 3.3. Modifications des garanties en cours de contrat 13
- 3.4. Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie 13
- 3.5. Garanties incapacité temporaire de travail – invalidité permanente 17
- 3.6. Garantie maladies redoutées 19
- 3.7. Exclusions 23
- 3.8. Prestations 25

Titre 4. Maintien des garanties 29
- 4.1. En cas de suspension du contrat de travail 29
- 4.2. En cas de cessation du contrat de travail (*portabilité*) 29

Titre 5. Effet de la résiliation sur les garanties et les prestations 30
- 5.1. *Assurés* en activité et ceux bénéficiant de la *portabilité* (article 5 « Loi Evin ») 30
- 5.2. *Assurés* bénéficiant de la *portabilité* dans les entreprises en procédure collective, y compris en cas de liquidation judiciaire 30
- 5.3. Prestations en cours de service 30
- 5.4. Garanties décès (article 7.1 « Loi Evin ») 30
- 5.5. Cessation des revalorisations en cas de résiliation 30
- 5.6. Obligations du *souscripteur* du fait de la résiliation 31

Titre 6. Cotisations 32
- 6.1. Assiette et montant 32
- 6.2. Modalités de paiement 32
- 6.3. Défaut de paiement 32

Titre 7. Références légales 33
- 7.1. Fausse déclaration 33
- 7.2. Déchéance 33
- 7.3. Prescription 33
- 7.4. Subrogation 34
- 7.5. Réclamation – Médiation 34
- 7.6. Juridiction compétente 34
- 7.7. Protection des données à caractère personnel 34
- 7.8. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 36
- 7.9. Autorité de contrôle 36

Titre 8. Pièces justificatives 37

Lexique

Pour plus de clarté, les termes souvent utilisés dans le contrat sont en italiques et sont définis dans ce lexique :

Assureur

Malakoff Humanis Prévoyance

Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale,

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 691 181 - Siège 21 rue Laffitte 75009 Paris,

Le contrat est régi par le Code de la sécurité sociale.

Le contrat relève des branches d'activité 1 (Accidents), 2 (Maladie) et 20 (Vie-Décès).

Dans la suite du texte, les termes « membre adhérent » et « membre participant » définis à l'article L931-3 du Code de la sécurité sociale seront remplacés respectivement par « souscripteur » et « assuré ».

Souscripteur

La personne morale qui a conclu le contrat d'assurance avec l'*assureur* au bénéfice des salariés appartenant à la *catégorie assurée*.

Catégorie assurée

L'ensemble des salariés du *souscripteur* appartenant à la *catégorie assurée* définie aux conditions particulières, ainsi que les anciens salariés du souscripteur bénéficiaires de la portabilité répondant aux conditions d'affiliation.

Notice d'information

Document rédigé par l'assureur et remis aux assurés par le souscripteur, définissant les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

Assuré

La personne garantie par le contrat et appartenant à la *catégorie assurée*.

Conjoint

Le *conjoint* est au jour de l'événement ouvrant droit à prestations :

- l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e),
- ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du Code civil,
- ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du Code civil depuis au moins deux ans sous réserve que l'assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou pacs). Aucune durée n'est exigée si un enfant est né de cette union.

Enfants à charge

Ce sont les enfants de l'*assuré* ou de son *conjoint* au jour de l'événement ouvrant droit à prestations, qui remplissent les conditions suivantes :

- être âgés de moins de 18 ans,
- et également être fiscalement à la charge de l'*assuré*, c'est-à-dire :
  - pris en compte pour l'application du quotient familial,
  - ou percevant une pension alimentaire que l'*assuré* déduit fiscalement de son revenu global.

La limite d'âge de 18 ans est portée à 26 ans révolus pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC brut,
- s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage,

- s'ils sont inscrits à France travail comme primo demandeurs d'emploi ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Les limites d'âge sont supprimées pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité ou mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant la limite d'âge prévue ci-dessus (18 ou 26 ans sous conditions).

Les enfants nés viables postérieurement au décès de l'*assuré* et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont assimilés à des *enfants à charge*.

Ascendants à charge

Les ascendants de l'*assuré* ou de son *conjoint* fiscalement à la charge de l'*assuré*, c'est-à-dire :

- pris en compte pour l'application du quotient familial
- ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'*assuré* déduit fiscalement de son revenu global.

Bénéficiaires

Les personnes mentionnées à chaque garantie pouvant recevoir des prestations.

Accident

Toute atteinte à l'intégrité physique, non intentionnelle et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure à l'*assuré*.

Accident de la circulation

Accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, pouvant survenir sur voie publique, ou privé. L'évènement peut être causé par la faute de l'assuré, qui peut être impliqué en tant que piéton, cycliste, passager, ou conducteur du véhicule.

Les chemins de fers, tramways, et engins ou objets soumis à un régime spécial sont exclus de la définition de véhicule terrestre à moteur.

Les dommages survenus lorsque l'assuré réalise une infraction au Code de la route en tant que conducteur sont exclus.

Les exclusions figurant aux conditions générales s'appliquent également en cas d'accident de la circulation.

Communication dématérialisée

L'assureur communique de façon dématérialisée au souscripteur et aux assurés via leur Espace Client ou par email, pour la gestion de leur contrat ou de leur affiliation.

Le souscripteur ou l'assuré peuvent demander à tout moment à revenir à une communication exclusivement sous format papier en contactant l'assureur.

Déclaration sociale nominative (DSN)

La DSN est un fichier mensuel centralisé produit à partir de la paie et destiné à communiquer des informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées.

Diagnostic

Constatation médicale d'une affection établie et justifiée de manière impartiale par une autorité médicale compétente.

Maladie

Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente.

Maladies redoutées

- maladies graves qui, par leur gravité et leur durée, auront des conséquences lourdes sur le quotidien des personnes touchées,
- opérations lourdes en cas de défaillance d'un organe vital.

Plafond annuel de la Sécurité sociale

Le plafond de la *Sécurité sociale* est un montant de référence, fixé par les pouvoirs publics et qui peut évoluer chaque année au 1er janvier. Il est utilisé pour le calcul du montant des cotisations.

Son évolution est consultable sur www.securite-sociale.fr.

Salaire brut	Totalité de la rémunération annuelle brute déclarée à l'URSSAF et servant d'assiette au calcul de la cotisation à l'assurance maladie. En sont exclus : • les primes et gratifications qui ne constituent pas un élément de salaire, • les indemnités et rappels versés à l'occasion du départ de l'entreprise.
Salaire net	Salaire perçu au cours des 12 derniers mois : • avant éventuelle imposition à la source, • après reconstitution éventuelle des périodes de maladie, • après déduction : - de la CSG, CRDS non déductible du revenu imposable, - et de la part patronale des cotisations aux contrats prévoyance / santé imposable.
Sécurité sociale (Régime obligatoire)	Régime général, agricole ou local de *Sécurité sociale* française.
Sinistre	Réalisation du risque. *Définition spécifique à la garantie « maladies redoutées »* : *diagnostic* d'un risque couvert par l'assureur au titre du présent contrat.
Support durable	Tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Tranches de salaire	Lorsque le salaire brut est ventilé en tranches de salaire 1 et 2, celles-ci s'entendent ainsi : • Tranche 1 (T1) : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la *Sécurité sociale*, • Tranche 2 (T2) tranche de salaire comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la *Sécurité sociale*. La T2 peut être limitée à quatre fois le plafond annuel de la *Sécurité sociale* selon le choix du *souscripteur.*

Titre 1. Dispositions relatives à la vie du contrat

1.1. Objet du contrat

Le contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'*assureur* accorde aux membres de la *catégorie assurée, telle que définie aux conditions particulières* les garanties de prévoyance souscrites.

Il se compose des présentes conditions générales et des conditions particulières.

Les garanties non prévues au tableau de garanties des conditions particulières ne s'appliquent pas.

Le contrat de prévoyance est susceptible d'être complété et modifié par avenants.

Il ouvre droit aux garanties d'assistance. La notice d'information valant conditions générales d'application de l'assisteur est jointe au contrat.

1.2. Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat

1.2.1. Date d'effet, durée, renouvellement

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières sous réserve qu'elles soient régularisées et retournées signées à l'*assureur* dans les deux mois à compter de sa date d'émission.

Il est souscrit pour une période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année pour des périodes successives d'un an.

1.2.2. Résiliation

Chacune des parties signataires du contrat peut résilier le contrat deux mois au moins avant chaque date de renouvellement soit au plus tard le 31 octobre (le cas échéant le cachet de la poste faisant foi).

La résiliation à l'initiative de l'*assureur* s'effectue par lettre recommandée.

Le *souscripteur* peut adresser sa demande :

- soit par lettre ou tout autre support durable,
- soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'*assureur*,
- soit par acte extrajudiciaire,
- soit, lorsque l'*assureur* propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication. A cet effet, la demande de résiliation du contrat peut être formulée directement sur le site internet malakoffhumanis.com notamment,
- soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.

Le contrat prend fin en cas de résiliation exprimée conformément aux dispositions prévues ci-dessus ainsi qu'à celles des articles 6.3. « Défaut de paiement », 1.4. « Révision du contrat » et Titre V « Effet de la résiliation sur les garanties et les prestations ».

1.3. Obligations d'information du *souscripteur*

1.3.1. Obligations générales

Le *souscripteur* doit :

- adresser à l'*assureur* un exemplaire du contrat dûment signé,
- s'acquitter de la cotisation,
- s'engager à remettre à chacun de ses salariés la notice d'information, ses additifs, ainsi que l'imprimé leur permettant de changer de *bénéficiaires*,
- transmettre les pièces justificatives nécessaires au règlement des prestations dans les délais prévus au contrat.

1.3.2. Obligations déclaratives

A noter

A la souscription du contrat

Le *souscripteur* doit adresser à l'*assureur* dans un délai maximum de trente jours après la date d'effet du contrat la liste nominative du personnel assurable avec indication pour chaque intéressé de ses nom, prénom, année de naissance, de sa situation de famille.

La liste précitée doit impérativement indiquer si :

- le contrat de travail est suspendu, avec indication de la date d'effet de la suspension et du motif,
- l'assuré exerce son activité avec réduction d'horaire pour raison de santé,
- l'assuré bénéficie du dispositif « cumul emploi-retraite ».

Le *souscripteur* doit déclarer tous les *assurés* au contrat dont :

- ses anciens salariés bénéficiant d'un maintien de leurs droits à un contrat collectif au titre de la *portabilité*,
- ses salariés et anciens salariés en incapacité temporaire de travail ou invalidité,
- les *bénéficiaires* de rente d'éducation et/ou rente de *conjoint* en cours de service.

La déclaration doit être accompagnée du montant et de la description des garanties de même nature précédemment *assurées* par un autre *assureur*, des éléments servant de base au calcul des prestations servies ainsi que de leurs conditions d'attribution et de versement.

Le *souscripteur* s'engage à ce que les salariés accomplissent le cas échéant les formalités médicales prévues au contrat.

En cours de contrat

A savoir

Le *souscripteur* doit transmettre mensuellement la fiche de paramétrage *DSN* transmise par l'*assureur* et corriger les anomalies de la *DSN* relevées dans le Compte Rendu Métier (CRM) mis à sa disposition. Il doit renseigner l'ensemble des éléments requis sur cette fiche.

Le *souscripteur* doit également déclarer les mouvements de ses effectifs entrants et sortants dans la *catégorie assurée* et signaler les modifications de situation professionnelle et familiale des *assurés* via la *DSN* :

A défaut de déclaration par les flux *DSN*, le *souscripteur* doit dans un délai de trente jours après la date de l'événement :

- transmettre à l'*assureur*, à la fin de chaque exercice civil et au plus tard au 31 janvier suivant, la liste nominative du personnel *assuré* précisant : leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro d'immatriculation à la *Sécurité sociale*, situation de famille, date d'entrée et de sortie dans l'exercice et la base de calcul des cotisations et assiette de cotisations individualisée,
- informer de la suspension des contrats de travail des salariés éligibles au maintien de garantie,
- informer de la rupture des contrats de travail et du motif de celle-ci pour les salariés éligibles au maintien des garanties prévues « En cas de cessation du contrat de travail (*portabilité*) »,
- informer du décès de ses salariés,
- signaler les modifications de situation professionnelle et familiale des *assurés* ainsi que les circonstances nouvelles, dans les conditions prévues à l'article 1.4.2. « Evolution du risque assuré ».

Sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives : si les éléments d'affiliation ne sont pas transmis à l'*assureur* dans le délai de trente jours après la date de l'événement ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après l'accord exprès de l'*assureur* et à compter de la date prévue dans celui-ci.

Le *souscripteur* doit informer immédiatement l'*assureur* afin de maintenir, d'adapter ou de résilier le contrat en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues à l'article 1.4.2. « Evolution du risque *assuré* ».

1.3.3. Obligations liées à la territorialité

Sauf mention particulière au contrat, l'activité du *souscripteur* est réputée s'exercer en France (Corse et DROM compris).

Pour chaque *assuré* :

L'*assuré* bénéficie des garanties lorsqu'il exerce son activité :

- sur le territoire français,

ou

- hors de ce territoire :
  - lors de déplacements privés ou professionnels de moins de trois mois,
  - ou à l'occasion d'un détachement au sens des articles L761-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties ne sont pas accordées dans une zone, une région ou un pays formellement déconseillé ou déconseillé sauf raison impérative par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, excepté en cas déclaration préalable par le souscripteur dans les 30 jours avant le départ auprès de l'assureur sous réserve de l'acceptation de celui-ci et d'une éventuelle révision tarifaire.

Pour l'assuré déjà présent sur les lieux au moment de l'inscription dans la liste des pays/région et/ou zone « formellement déconseillés » ou « déconseillés sauf raison impérative », l'exclusion ne s'applique qu'après un délai de quatorze jours après l'inscription dudit pays/région et/ou zone.

Ainsi les présentes conditions générales ne permettent pas la souscription d'un contrat bénéficiant aux salariés expatriés.

Déplacement et détachement

Les situations ci-dessous constituant une modification du risque **déclaré lors de la souscription,** que le *souscripteur* doit déclarer à l'*assureur* au moins dans les trente jours qui précèdent l'évènement :

- le déplacement terrestre, maritime ou aérien d'un groupe de plus de cinquante *assurés*,
- le lieu de regroupement de plus de deux cent *assurés* organisé en dehors des locaux habituels de travail du *souscripteur*.

Dans ce cas, à défaut de déclaration préalable l'*assureur* se réserve le droit de réduire les prestations ou d'appliquer les sanctions prévues en cas de fausse déclaration.

En tout état de cause, l'engagement de l'*assureur* sera limité à cent millions d'euros par évènement.

Effectifs habituels de plus de 800 assurés sur un même site :

Le *souscripteur* doit déclarer à l'*assureur* :

- à la souscription du contrat : les sites de plus de huit cent *assurés*,
- en cours de contrat : toute évolution du nombre d'*assurés* sur un site entrainant l'atteinte du seuil huit cent *assurés*.

L'absence de déclaration d'une aggravation du risque, en toute bonne foi, entrainera la réduction des garanties proportionnellement aux primes qui auraient dû être payées s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles.

En tout état de cause, les prestations seront limitées :

- à un montant de cent soixante-dix millions d'euros par événement,

et

- à une durée de couverture de :
  - 72 heures consécutives en cas de catastrophes naturelles. Le *souscripteur* a le libre choix du point de départ,
  - 168 heures pour tout autre *événement*.

Il est précisé que par :

- « engagement », il est entendu le cumul des prestations accordées par l'*assureur* y compris, le cas échéant, les capitaux constitutifs de rente,
- « évènement », il est entendu un *accident* ou une catastrophe naturelle (séismes, tempêtes, grêle, tornades, crues et inondations) entraînant le décès ou l'invalidité d'au moins 3 *assurés*.

1.4. Révision du contrat

1.4.1. Evolutions législatives ou règlementaires

En cas d'évolution législative, règlementaire et/ou de l'intervention du régime de la *Sécurité sociale*, le contrat peut être modifié en cours d'année. Les nouvelles conditions de garanties et/ou de cotisations prennent alors effet à la date d'effet mentionnée sur la **notification de la modification.**

Jusqu'à la date d'effet de cette notification, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer sauf si les nouvelles dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate.

Par ailleurs, en cas d'instauration ou de modification de taxes, contributions ou charges de toute nature assises sur les cotisations, l'assureur pourra réviser d'autant les cotisations TTC à compter de la date d'effet retenue par les Pouvoirs Publics.

1.4.2. Evolution du risque assuré

L'*assureur* pourra demander au *souscripteur* le paiement d'une cotisation exceptionnelle, **en cas d'aggravation du risque dans les cas suivants, ayant notamment un impact sur le coût de la *portabilité* :**

- toute diminution des effectifs (procédures de licenciement, fins de CDD, ruptures conventionnelles…) visant plus de 5 % de l'effectif *assuré* représentant minimum cinq salariés *assuré*s,
- la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
- toutes les procédures collectives, telles que sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.

L'effectif à prendre en compte est celui des actifs au 1er janvier de l'année en cours. Le *souscripteur* adresse une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un envoi recommandé électronique à l'*assureur* dès connaissance de la survenance de l'un des événements listés ci-dessus.

1.4.3. Autres cas de révision du contrat

Le contrat peut être modifié d'un commun accord entre le souscripteur et l'assureur.

C'est le cas notamment si les résultats du contrat le nécessitent. Dans cette hypothèse, les cotisations et/ou les garanties peuvent être modifiées.

1.4.4. Modalités de révision

La révision du contrat sera formalisée par un avenant.

Le *souscripteur* peut toujours refuser la proposition de l'*assureur* dans les trente jours qui suivent la réception dudit courrier en envoyant sa demande de résiliation par l'un des moyens exposés à l'article 1.2. « Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat ». Le contrat est alors résilié dans les dix jours suivants.

En cas d'absence de réponse dans les trente jours de l'envoi de la notification de l'*assureur*, ce dernier considérera que le *souscripteur* a accepté les nouvelles conditions. Elles prendront effet à la date de modification mentionnée sur le courrier.

Jusqu'à la date d'effet de la modification du contrat, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer.

Titre 2. Dispositions relatives à l'affiliation au contrat

2.1. Formalités médicales

L'*assureur* peut soumettre les membres de la catégorie assurable à des formalités médicales, avant la souscription du contrat, ou ultérieurement.

Avant la souscription du contrat

Lorsque l'adhésion du *souscripteur* est soumise à des formalités médicales, le salarié doit compléter un questionnaire de santé, éventuellement effectuer des examens complémentaires et retourner tout autre document médical demandé. Ces documents doivent être adressés à l'attention du médecin conseil de l'*assureur* sous pli confidentiel ou dans l'espace sécurisé mis à disposition.

Le médecin conseil peut demander au salarié d'effectuer des examens médicaux complémentaires et de lui adresser toutes pièces médicales nécessaires.

En fonction des conclusions du médecin conseil, l'*assureur* peut :

- soit accepter l'affiliation dans les conditions normales du contrat ;
- soit proposer de nouveaux taux de cotisations ou un aménagement des garanties. Ces propositions s'appliqueront à l'ensemble de la catégorie *assurée* ;
- soit refuser l'affiliation de l'ensemble de la *catégorie assurée*.

En cours de contrat

Lorsque l'adhésion du *souscripteur* est soumise à des formalités médicales, tout nouvel entrant dans la *catégorie assurée* peut également être soumis aux formalités décrites ci-dessus.

En fonction des conclusions du médecin conseil, l'*assureur* peut :

- soit continuer à assurer le groupe aux conditions en vigueur ;
- soit continuer à assurer le groupe en proposant par lettre recommandée, de nouvelles conditions tarifaires et/ou de garanties applicables à l'ensemble du groupe *assuré*. Si le *souscripteur* accepte la proposition de l'*assureur*, les aménagements prendront effet à la date d'entrée du nouvel entrant dans l'effectif assurable. Si le *souscripteur* ne donne pas suite à la proposition de l'*assureur* dans les trente jours, l'*assureur* peut résilier le contrat au terme de ce délai ;
- soit refuser de continuer à assurer le groupe. Dans ce cas la résiliation est notifiée au *souscripteur* par lettre recommandée et prend effet dix jours après l'envoi de cette lettre.

En cas d'augmentation des garanties, l'accord de l'*assureur* peut dépendre de la réalisation de formalités médicales. Les nouvelles garanties prendront effet après la notification de l'accord de l'*assureur* et de l'acceptation par le *souscripteur*.

Carence de salariés dans l'accomplissement de formalités médicales à la souscription ou en cours de contrat :

La carence d'un salarié est caractérisée si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, il n'a pas satisfait à l'ensemble des formalités médicales.

Dans ce cas, dans les trente jours, l'*assureur* adresse au *souscripteur* une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de son refus d'accepter l'adhésion de l'ensemble de la catégorie de personnel à assurer ou de sa volonté de résilier le contrat.

Disparition de facteurs d'aggravation du risque

Si en cours de contrat, les facteurs d'aggravation du risque viennent à disparaître, le souscripteur peut demander une révision de ses conditions tarifaires et/ou de garanties. Si l'assureur refuse, le souscripteur peut résilier le contrat par l'un des moyens exposés à l'article 1.2 « Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat ». La résiliation prend effet trente jours après l'envoi de cette lettre.

Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus, l'*assureur* rembourse au *souscripteur*, le cas échéant, la portion de cotisation correspondante à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

2.2. Prise d'effet de l'affiliation

L'affiliation prend effet sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités médicales prévues à l'article 2.1 « Formalités médicales », et après accord exprès de l'*assureur*.

2.2.1. A la souscription du contrat

L'affiliation des assurés prend effet à la même date que le contrat.

2.2.2. En cours de contrat

L'affiliation des assurés prend effet à la date d'entrée dans la *catégorie assurée* (embauche, promotion, cessation de dispense d'affiliation…).

2.3. Cessation de l'affiliation

Important

L'affiliation au contrat prend fin pour chaque *assuré* comme suit :

- à la date à laquelle il cesse d'appartenir à la *catégorie assurée*,
- à la date de rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de portabilité,
- à la date de la liquidation normale ou anticipée de sa pension de retraite d'un *régime obligatoire* quel qu'en soit le motif, sauf cumul emploi retraite,
- à la date de résiliation du contrat d'assurance quel qu'en soit le motif,
- à la date du décès de l'*assuré*.

Titre 3. Dispositions relatives aux garanties

Les garanties souscrites et les montants des prestations figurent au tableau des garanties des conditions particulières.

Leur versement est subordonné à la transmission des pièces justificatives listées pour chaque garantie, dans la notice d'information transmise à l'assuré.

3.1. Objet des garanties

Les garanties ont pour objet le versement de prestations en cas de :

- incapacité ou invalidité de l'*assuré* après indemnisation de la *Sécurité sociale*,
- *maladie redoutée* de l'*assuré*,
- décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'*assuré*,
- décès du *conjoint* de l'*assuré* ou d'un *enfant à charge*.

Les prestations sont versées selon les modalités fixées ci-après.

3.2. Prise d'effet et cessation des garanties

3.2.1. Prise d'effet des garanties

L'*assuré* bénéficie des garanties à partir de la date d'effet de son affiliation au contrat.

Les garanties prennent effet à la même date que le contrat ou à la date d'entrée dans la catégorie assurée (embauche, promotion, cessation de dispense d'affiliation...) si elle est postérieure.

3.2.2. Cessation des garanties

L'*assuré* ne bénéficie plus des garanties à la date de cessation de son affiliation.

3.3. Modifications des garanties en cours de contrat

Les modifications des garanties en cours de contrat s'appliquent aux salariés et anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, excepté pour les prestations déjà en cours de versement à la date de prise d'effet de la modification.

3.4. Garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie

3.4.1. Garantie décès toutes causes

La garantie a pour objet de verser un capital au(x) *bénéficiaire*(s) désigné(s) en cas de décès de l'*assuré*.

Le montant de ce capital décès peut être déterminé en fonction de la situation de famille de l'*assuré* au jour de son décès.

L'assuré peut effectuer une désignation du *bénéficiaire* de son choix dans les modalités prévues à la notice d'information détaillant la modalité de mise en œuvre des garanties dont il bénéficie.

Désignation de bénéficiaires capital décès

A défaut de désignation de bénéficiaire faite par l'*assurée* le capital est versé de la manière suivante :

En cas de désignation particulière, si à la date du décès de l'*assuré* :

- tous les *bénéficiaires* désignés sont déjà décédés ou refusent le capital,
- ou lorsque le seul *bénéficiaire* est identifié par un lien familial (*conjoint*, pacsé, concubin) et que personne n'a cette qualité,

alors le capital est réintégré à l'actif successoral.

Il appartient à l'*assuré* selon sa volonté, d'anticiper cette situation. A cet effet, il doit mentionner sur sa désignation particulière, les *bénéficiaires* « par défaut » souhaités. Il lui est également recommandé d'indiquer à la fin de la désignation de *bénéficiaire* « à défaut mes héritiers ».

Si l'*assuré* ne communique pas à l'*assureur* une désignation particulière de *bénéficiaire*, les capitaux décès, hors majorations pour personnes à charge, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :

- au *conjoint* de l'*assuré* non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil),
- à défaut au partenaire lié à l'*assuré* par un pacte civil de solidarité,
- à défaut au concubin de l'*assuré*,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'*assuré*, nés ou à naître, vivants ou représentés,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux *ascendants à charge* de l'*assuré* et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l'*assuré* et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité,
- à défaut, aux héritiers de l'*assuré* à proportion de leurs parts héréditaires.

Cependant, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants ou *ascendants à charge* est versée par parts égales :

- directement aux enfants ou ascendants,
- ou le cas échéant, au représentant légal agissant pour leur compte et en leur nom.

3.4.2. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes

En cas de Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'*assuré* reconnue par l'*assureur* selon les critères prévus par le Code de la sécurité sociale, **celui-ci peut recevoir par anticipation, et à sa demande**, le capital prévu en cas de décès toutes causes, sous les conditions suivantes :

- l'*assuré* :
  - doit être reconnu par l'*assureur* en 3e catégorie des invalides (invalide incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante)
  - ou s'il se voit attribuer un taux d'incapacité permanente au titre d'un *accident* du travail ou d'une *maladie* professionnelle égal à 100% et qu'il est dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante,
- et l'*assuré* doit également :
  - percevoir de la *Sécurité sociale* une pension d'invalidité (3e catégorie)
  - ou une rente d'incapacité au titre d'un *accident* du travail ou d'une *maladie* professionnelle de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne.

L'état de santé de l'*assuré* doit avoir un caractère définitif et non susceptible d'amélioration.

Le capital est exigible à la date reconnue par l'assureur comme début de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'assuré.

Pour déterminer le montant du capital, l'assureur retient la situation familiale de l'assuré au jour de la reconnaissance de sa perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

Le versement du capital perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et des majorations pour enfants ou ascendants à charge met fin à la garantie décès toutes causes de l'assuré.

Le capital et les majorations sont versés obligatoirement à l'assuré ou à son représentant légal.

3.4.3. Garantie décès accidentel

La garantie a pour objet de verser un capital supplémentaire au capital décès toutes causes en cas de décès de l'*assuré* **dans les douze mois qui suivent la survenance d'un *accident*.**

Le montant du capital est indiqué au tableau des garanties et est versé au(x) même(s) *bénéficiaire*(s) que celui ou ceux de la garantie décès toutes causes.

Il appartient au(x) bénéficiaire(s), d'apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et le décès de l'*assuré*.

3.4.4. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA)

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA) de *l'assuré* reconnue par l'*assureur*, dans les conditions prévues par l'article 3.4.2. « Garantie perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes », survenu dans les 12 mois, consécutivement à un *accident*, **celui-ci peut recevoir par anticipation, et à sa demande,** le capital prévu en cas de décès accidentel.

La perte totale et irréversible d'autonomie par *accident* (PTIAA) est reconnue dans les mêmes conditions que la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes.

Il appartient à l'assuré ou à son représentant légal d'apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et la perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA) de l'assuré.

Le capital est exigible à la date reconnue par l'assureur comme début de la perte totale et irréversible d'autonomie par accident (PTIAA) de l'assuré.

Le versement du capital perte totale et irréversible d'autonomie par accident (PTIAA) met fin à la garantie « décès accidentel » de l'assuré.

La personne en situation de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) antérieurement à l'accident ne peut bénéficier de cette garantie.

3.4.5. Garantie décès par accident de la circulation

Cette garantie ne peut être souscrite qu'en complément de la garantie capital décès/PTIA accidentel.

Lorsque cette garantie est souscrite, en cas de décès de *l'assuré* ayant pour origine un *accident de la circulation*, un capital supplémentaire est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Ce capital est versé dans le cas où le décès survient au maximum dans les douze mois qui suivent la survenance de *l'accident de la circulation* et sous condition que le contrat collectif soit toujours en cours à la date du décès.

Ce capital supplémentaire vient en cumul des capitaux versés au titre de la garantie décès et garantie décès accidentel.

Le montant du capital est indiqué aux conditions particulières et est versé au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui ou ceux de la garantie décès toutes causes.

Il appartient au(x) bénéficiaire(s), d'apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et le décès de l'assuré.

Les exclusions prévues en cas décès accidentel s'appliquent pour le décès par accident de la circulation.

3.4.6. Garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation

Cette garantie ne peut être souscrite qu'en complément de la garantie décès/PTIA accidentel.

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de *l'assuré* reconnue par l'*assureur*, dans les conditions prévues par l'article 3.4.2. « Garantie perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes », survenu dans les 12 mois d'un *accident de la circulation*, celui-ci peut recevoir par anticipation, et à sa demande, le capital prévu en cas de décès par accident de la circulation.

La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation est reconnue dans les mêmes conditions que la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes.

Le montant du capital est indiqué aux conditions particulières et est versé au(x) même(s) *bénéficiaire*(s) que celui ou ceux de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes.

Il appartient au(x) bénéficiaire(s), d'apporter la preuve de l'*accident* de circulation et du lien de causalité direct entre celui-ci et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'assuré.

Le versement des prestations dues pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation met fin au bénéfice de la garantie décès par *accident de la circulation* pour le bénéficiaire des prestations.

La personne en situation de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) antérieurement à l'accident ne peut bénéficier de cette garantie.

Les exclusions en cas de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA) prévues au contrat s'appliquent au cas de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation.

3.4.7. Garantie « double effet »

La garantie a pour objet de verser, en cas de décès du *conjoint* simultanément ou postérieurement à celui de l'*assuré*, un capital aux enfants à charge de l'assuré au jour de son décès, et à la charge du conjoint au jour de son décès.

Le capital sera versé par parts égales entre eux.

Est considéré comme :

- simultané, le décès du *conjoint* qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'*assuré*,
- postérieur, le décès du *conjoint* qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'*assuré*.

Le capital est versé :

- si le contrat est toujours en vigueur à la date du décès du conjoint,
- et s'il n'a pas liquidé sa pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire quel qu'en soit le motif. Si sa situation ne permet pas d'ouvrir droit à une pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire, celle-ci est appréciée comme s'il avait exercé une activité professionnelle.

3.4.8. Garantie prédécès du *conjoint*

La garantie a pour objet de verser un capital à l'*assuré* en cas de décès de son *conjoint*.

La garantie s'arrête au 65e anniversaire du conjoint.

3.4.9. Garantie frais d'obsèques

La garantie a pour objet de verser un capital à la personne qui a engagé les frais d'obsèques de l'*assuré*, de son *conjoint* ou d'un de ses *enfants à charge* âgé de 12 ans ou plus et dans les limites fixées au tableau des garanties.

! En tout état de cause, la prise en charge de l'*assureur* est limitée aux frais réellement engagés.

3.4.10. Garantie rente de *conjoint*

La garantie a pour objet de verser au *conjoint* survivant, une rente viagère ou une rente temporaire en cas de « décès toutes causes » de l'*assuré* s'il remplit les conditions de versement de la rente.

Dispositions communes aux rentes temporaires et viagères

Le versement de la rente est conditionné chaque année par la déclaration sur l'honneur du *bénéficiaire* que sa situation de famille n'a pas évolué.

Le *bénéficiaire* doit transmettre annuellement l'ensemble des pièces justificatives prévues à la notice d'information.

Rente viagère

Elle est versée tant que son bénéficiaire est en vie.

La garantie prend effet au premier jour du mois suivant la date du décès de l'*assuré*.

La rente est payable par trimestre civil, à terme échu.

Le droit à la rente prend fin à la fin du trimestre encours en cas de mariage, pacs, concubinage, du bénéficiaire de la rente.

Rente temporaire

Elle est versée si à la date du décès de l'*assuré* :

- l'époux ou l'épouse survivant(e) ne remplit pas les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime de retraite unifié AGIRC-ARRCO,
- le partenaire lié par un pacs ou le concubin n'a pas atteint l'âge auquel il aurait pu prétendre à ladite réversion s'il avait été marié avec l'*assuré*.

La garantie prend effet le 1er jour du mois qui suit le décès de l'*assuré*.

La rente est payable par trimestre civil à terme échu.

Elle cesse à la fin du trimestre au cours duquel :

- l'époux ou l'épouse peut prétendre à la pension de réversion du régime de retraite unifié AGIRC – ARRCO,
- le partenaire lié par un pacs ou le concubin aurait pu prétendre à ladite réversion s'il avait été marié avec l'assuré,
- le bénéficiaire de la rente se marie, conclut un pacs, atteste de sa situation de concubinage,
- en cas de décès du bénéficiaire.

Capital substitutif

Lorsque la situation personnelle de l'*assuré* ne permet pas d'ouvrir droit au versement des rentes temporaires ou viagères, un capital substitutif est versé aux bénéficiaires de la garantie décès toutes causes.

Le montant du capital substitutif est prévu au tableau des garanties des conditions particulières.

3.4.11. Garantie rente d'éducation

La garantie a pour objet de verser, à chaque enfant à charge, une rente d'éducation, en cas de décès ou PTIA de l'*assuré*.

La rente est versée au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant à charge, sur demande de ce dernier s'il a la capacité juridique.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date du décès de l'*assuré* et est payable par trimestre civil, à terme échu.

Le versement de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le *bénéficiaire* :

- cesse d'être à charge,
- atteint l'âge fixé au tableau des garanties des conditions particulières,
- décède.

En cas de rente progressive (le montant varie en fonction de l'âge du *bénéficiaire*), la majoration intervient au premier jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.

Cette rente d'éducation est versée à titre viager pour les enfants handicapés.

Majoration orphelin

La rente peut être majorée tel que prévu au tableau des garanties des conditions particulières, si à la suite du décès de l'*assuré :*

- l'enfant est orphelin de ses deux parents,
- ou tant que le contrat est en vigueur, le dernier parent décède dans les 365 jours suivants et que la rente éducation est toujours en cours de versement.

La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'*assuré* est assimilée au décès pour la mise en œuvre de la garantie rente éducation.

3.5. Garanties incapacité temporaire de travail – invalidité permanente

Définition des garanties

Les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ont pour objet d'indemniser les *assuré*s, contraints par suite de *maladie* ou d'*accident*, d'interrompre partiellement ou totalement leur activité.

Ces garanties s'appliquent aux arrêts de travail :

- constatés médicalement et reconnus par l'assureur, et
- ouvrant droit aux prestations en espèces de la *Sécurité sociale*,

sous réserve des dispositions de l'article 3.8.4. « Contrôle médical ».

Les prestations en espèces de la *Sécurité sociale* s'entendent comme celles versées au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des *accident*s du travail et des *maladie*s professionnelles.

Les congés de maternité (y compris les 14 jours de congé pathologique), de paternité ou d'adoption indemnisés par la *Sécurité sociale* n'entrent pas dans l'objet de la garantie.

3.5.1. Garantie incapacité temporaire de travail

Définition

Tout *assuré* cessant son travail par suite de *maladie* ou d'*accident* est considéré en incapacité temporaire de travail. Il doit en outre percevoir des indemnités de la *Sécurité sociale* au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des *accident*s du travail et des maladies professionnelles pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Par ailleurs, durant son incapacité temporaire de travail, l'assuré ne doit pas exercer une activité de quelque nature que ce soit, rémunérée ou non, sauf autorisation préalable délivrée par son médecin lors de l'arrêt de travail initial ou lors de sa prolongation.

Le montant des indemnités journalières mentionné au tableau des garanties des conditions particulières est exprimé « en incluant les indemnités journalières brutes de la *Sécurité sociale* ».

La garantie peut compléter le salaire partiel que l'employeur maintient dans le cadre de la convention ou de l'accord collectif qui lui est applicable.

Les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique sont pris en charge sous réserve que le salarié perçoive une rémunération versée par son employeur et les Indemnités journalières versées par la *Sécurité sociale*.

Le montant de l'Indemnité journalière versée par la *Sécurité sociale* ne peut être supérieur à la perte de gain journalier liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel thérapeutique.

Tant que le contrat de travail est en vigueur, les prestations sont versées à l'employeur et deviennent un élément de salaire, l'*assureur* étant ainsi valablement libéré de ses obligations envers l'*assuré*.

Paiement et durée des prestations

Les indemnités journalières sont versées sur présentation des justificatifs mentionnés au titre VIII « Pièces justificatives ».

Le versement des indemnités journalières complémentaires débute à l'issue d'une période d'incapacité temporaire de travail dénommée franchise continue, correspondant à un nombre de jours consécutifs d'arrêt de travail. Le cas échéant, cette franchise peut être réduite en cas d'hospitalisation, d'*accident* de la vie privée ou du travail ou de *maladie* professionnelle.

Le délai de franchise retenu par l'employeur est précisé au tableau des garanties des conditions particulières.

Reprise du travail pour motif thérapeutique

Consécutivement à une période d'incapacité totale, les prestations sont versées sous réserve que les indemnités journalières de la *Sécurité sociale* continuent à être versées **dans la limite fixée à l'article 3.8.5 « Règle de cumul ».**

Rechute

La rechute est constatée si l'*assuré* reprend son activité après une période d'arrêt de travail indemnisée par l'*assureur* et qu'il doit l'interrompre à nouveau pour la même cause médicale moins de deux mois après la reprise du travail.

Dans ce cas et si les prestations de la *Sécurité sociale* sont versées, l'*assureur* n'appliquera pas de nouvelle période de franchise.

Pour les *affections de longue durée* le délai de deux mois est porté à six mois.

La garantie en vigueur à la date du premier arrêt de travail est retenu pour le calcul des prestations.

Cessation du versement des prestations

Dès que l'une des situations suivantes se produit, **les indemnités journalières cessent d'être versées :**

- à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la *Sécurité sociale* y compris en cas de suspension,
- le jour de la reprise du travail de l'*assuré* sauf en cas de reprise du travail pour motif thérapeutique,
- en cas de contrôle médical, à la date à laquelle l'*assuré* ne justifie plus d'une incapacité au sens du contrat,
- lorsque l'assuré n'est plus en incapacité temporaire de travail au sens du contrat,
- en tout état de cause au 1095ème jour d'arrêt de travail, sauf prolongation en cas de reprise à temps partiel thérapeutique, dans la limite d'un an,
- à la date de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente de l'*assuré*,
- à la date du refus de l'*assuré* de se soumettre au contrôle médical demandé par l'*assureur* conformément à l'article 3.8.4. « Contrôle médical » sauf cas fortuit et de force majeure,
- à compter de la date d'effet d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire, sauf lorsque l'*assuré* est en cumul emploi-retraite,
- en tout état de cause au décès de l'*assuré*.

3.5.2. Garantie invalidité ou incapacité permanente

Définition

Une rente d'invalidité peut être attribuée à tout *assuré* dès lors qu'il ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (sauf poursuite d'une activité partielle salariée).

L'*assuré* est considéré en invalidité permanente partielle ou totale lorsque, par suite d'*accident* ou de *maladie*, il est atteint d'une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l'*assureur*, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui :

- soit, est reconnu par l'*assureur*, dans l'une des trois catégories d'invalidité, selon les critères définis par le Code de la sécurité sociale, telles que rappelées ci-dessous :
  - Invalidité de 1re catégorie : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
  - Invalidité de 2e catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
  - Invalidité de 3e catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,

et bénéficiant par ailleurs d'une pension de 1er, 2e ou 3e catégorie par la *Sécurité sociale* ;

- soit, est reconnu invalide par l'*assureur*, à la suite d'un *accident* de travail ou d'une *maladie* professionnelle, sous réserve que le taux d'incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 33 %, selon les critères retenus par le Code de la sécurité sociale.

L'*assuré* doit également percevoir, au titre de son incapacité permanente, une rente versée par la *Sécurité sociale*.

L'incapacité permanente résultant d'un *accident* du travail ou d'une *maladie* professionnelle (ATMP) correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité permanente de 1re catégorie de la *Sécurité sociale*.

Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité permanente de 2e catégorie de la *Sécurité sociale*. La perception d'une allocation de tierce personne de la *Sécurité sociale* entraîne l'assimilation à une invalidité permanente de 3e catégorie de la *Sécurité sociale*.

Aucune prestation n'est due par l'*assureur* si le taux d'incapacité est, ou devient inférieur à 33 % (sauf dispositions différentes aux conditions particulières).

Il est précisé que le médecin conseil de l'*assureur* n'est pas tenu par les décisions prises par la *Sécurité sociale* et peut soumettre l'*assuré* à un contrôle médical dans les conditions prévues au contrat. En cas de contestation, l'*assuré* peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure d'arbitrage prévue à ce même article.

Paiement et durée des prestations

Le montant de la rente d'invalidité est fixé en pourcentage de la base de calcul des prestations sous déduction de la pension d'invalidité brute de la *Sécurité sociale*. Ces dispositions sont précisées aux conditions particulières.

Les rentes complémentaires d'invalidité sont versées à l'*assuré* mensuellement à terme échu. Le premier et le dernier paiement peuvent ne représenter qu'un prorata de rente.

Cessation du versement des prestations

Dès que l'une des situations suivantes se produit, les rentes d'invalidité cessent d'être versées :

- à la date à laquelle l'*assuré* cesse de percevoir par la *Sécurité sociale* une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité au titre d'un *accident* du travail ou d'une *maladie* professionnelle,
- à la date à laquelle il ne justifie plus d'un état d'invalidité ou d'incapacité permanente au sens du contrat,
- à la date de son refus de se soumettre au contrôle médical demandé par l'*assureur* conformément à l'article 3.8.4. « Contrôle médical » sauf cas fortuit et de force majeure,
- à compter de la date d'effet d'une pension de retraite servie par la *Sécurité Sociale*,
- à la fin du trimestre au cours duquel l'*assuré* atteint l'âge pour obtenir sa retraite à taux plein du régime obligatoire (sauf en cas de poursuite d'une activité partielle salariée dès lors que la condition de versement des rentes d'invalidité du régime obligatoire continue d'être remplie),
- en tout état de cause au décès de l'*assuré*.

3.6. Garantie maladies redoutées

Objet

La garantie est assurée par la Caisse Mutuelle d'Assurances sur la Vie, Société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 307, Siège : 21 rue Laffitte - 75009 Paris.

Elle a pour objet de verser un capital aux *assurés* :

- en cas de *premier diagnostic* de la maladie de Parkinson, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), d'un infarctus du myocarde, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA),
- en cas de *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant d'un cancer, de la maladie d'Alzheimer, d'une sclérose en plaques invalidante ou d'une insuffisance rénale grave,
- en cas d'inscription sur la liste d'attente de greffe d'organe ou de la réalisation d'une greffe d'organe.

On entend par premier *diagnostic*, la première constatation médicale d'une affection établie et justifiée de manière impartiale par une autorité médicale compétente.

Le premier *diagnostic* ou le diagnostic d'un stade avancé ou invalidant doit intervenir pendant la période de garantie. Il correspond à la date définie ci-après pour chaque *maladie redoutée* au sens du contrat et mentionnée sur les documents médicaux constatant l'affection dont souffre l'assuré et visés au Titre 8 « Pièces justificatives ».

Définition et diagnostic des maladies redoutées

Le *diagnostic* doit être établi par des praticiens habilités, diplômés d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.

La reconnaissance de la *maladie redoutée* est effectuée par le médecin conseil de l'*assureur*.

Aucune prestation n'est due pour des maladies autres que celles énumérées ci-après.

Cancer :

Toute tumeur à développement anarchique qui franchit, sans les respecter, les limites de son tissu originel ainsi que les tissus avoisinants. Cette extension incontrôlée des cellules malignes envahit le tissu normal et peut propager à distance des métastases.

Les tumeurs hématopoïétiques, les leucémies, les lymphomes, la maladie de Hodgkin, la maladie de Kahler sont assimilés au cancer, à l'exception de certaines formes spécifiques précisées ci-après.

Les mélanomes malins sont également assimilés au cancer à la condition qu'ils soient étendus au-delà de l'épiderme (tumeur classée pT2 ou plus selon la classification internationale TNM, soit respectivement un indice de Clark de niveau III avec un indice de Breslow supérieur à 0,75 mm d'épaisseur verticale).

N'entrent pas dans cette définition :

- les tumeurs bénignes ou précancéreuses,
- les tumeurs non-invasives et les tumeurs dites « in situ » (Tis),
- les tumeurs de la prostate qui n'ont pas atteint, au moins, le stade T2N0M0 de la classification TNM,
- la dysplasie cervicale CIN I-III,
- le carcinome de la vessie stade Ta (carcinome papillaire non invasif),
- le carcinome papillaire de la thyroïde localisé à la glande thyroïde ainsi que le carcinome folliculaire de la thyroïde, stade histologique T1a (tumeur dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 cm), sauf en cas de présence d'envahissement locorégional et/ou de métastases à distance,
- la leucémie lymphoïde chronique (LLC) de stade A et B selon la classification de Binet,
- tous les cancers primitifs de la peau autres que le mélanome malin étendu au-delà de l'épiderme.

A noter :

La date du *diagnostic* d'un stade avancé est la date à laquelle la tumeur maligne est confirmée par l'examen anatomopathologique définitif.

Maladie de Parkinson :

Affection chronique neurodégénérative se caractérisant par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau ainsi que par une altération clinique permanente de la fonction motrice avec tremblements associés, raideur musculaire et instabilité posturale.

La dégénérescence neuronale peut entraîner la diminution de la production de dopamine dans une région essentielle au contrôle des mouvements. Cette maladie touche avant tout les fonctions motrices.

N'entre pas dans cette définition, tout autre syndrome extrapyramidal ou parkinsonien, tels que d'origine toxique, médicamenteux, traumatique, secondaire.

Il en est de même pour :

- les tremblements essentiels,
- l'atrophie multi-systématisée,
- la paralysie supra-nucléaire progressive,
- la maladie à Corps de Lewy.

A noter :

La date du premier *diagnostic* est la date de la consultation avec le médecin spécialiste et la date de réalisation d'un DAT SCAN confirmant la maladie de Parkinson.

Maladie d'Alzheimer :

Maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles (cognitives) conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne.

Les symptômes évoluent dans le temps et leur évolution varie d'une personne à l'autre.

Les troubles de la mémoire forment le symptôme le plus courant. Ils doivent être associés à un autre trouble des fonctions cognitives pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Il peut s'agir de troubles du langage (aphasie), de difficultés à effectuer certains gestes (apraxie), de la perte de la reconnaissance des objets ou des personnes (agnosie), de la perte des fonctions exécutives (capacité à adapter son comportement à un contexte donné).

L'évaluation du degré de gravité de l'atteinte cognitive globale avec le test MMS ou Mini Mental State doit établir un score inférieur ou égal à 20.

N'entrent pas dans cette définition :

- les atteintes cognitives globales dont le résultat au test Mini Mental State (MMS) est supérieur à 20,
- toutes les autres causes d'atteinte cognitive.

A noter :

La date du *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation avec le médecin spécialiste et la date de réalisation d'une imagerie cérébrale confirmant la maladie d'Alzheimer.

Sclérose en plaques invalidante :

Affection du système nerveux central évoluant par plusieurs poussées, authentifiée par des éléments cliniques et paracliniques, et entraînant à plus ou moins long terme des déficits neurologiques permanents objectifs et invalidants avec un score Expanded Disbility Status Scale (score EDSS) supérieur ou égal à 5.

A noter :

La date du *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation neurologique et la date de l'IRM (imagerie par résonance magnétique) anormale confirmant la sclérose en plaques.

Accident vasculaire cérébral (AVC) :

Mort du tissu cérébral (ischémie) consécutive à une mauvaise vascularisation (thrombose) ou à une hémorragie.

N'entrent pas dans le champ de la présente définition :

- les accidents ischémiques transitoires,
- les accidents vasculaires cérébraux d'origine traumatique, médicamenteux, toxique.

A noter :

La date du premier *diagnostic* est la date de l'hospitalisation en neurologie ou aux urgences ou la date de la consultation avec le neurologue confirmant l'accident vasculaire cérébral (AVC).

Infarctus du myocarde :

Mort d'une portion variable du muscle cardiaque consécutive à l'obstruction de sa vascularisation.

Sont assimilés à un infarctus du myocarde, les cas ne répondant que partiellement à la définition ci-avant, sous réserve que l'assuré ait été traité par une thrombolyse intraveineuse ou par une angioplastie d'une artère coronaire en urgence.

N'entrent pas dans le champ de la présente définition :

- les autres syndromes coronariens aigus, notamment l'angor instable.

A noter :

La date du premier *diagnostic* est la date de l'hospitalisation en cardiologie ou aux urgences ou la date de la consultation avec le cardiologue confirmant l'infarctus du myocarde.

Insuffisance rénale grave :

Diminution irréversible du débit de filtration glomérulaire (inférieur à 15 ml/min/1,73 m2) nécessitant des séances de dialyse régulières ou un transplant rénal.

Cette diminution doit évoluer depuis plus de trois mois.

L'examen de référence est le calcul du débit de filtration glomérulaire qui utilise le taux de créatininémie et qui permet de distinguer 5 stades :

- Stade I : le débit est supérieur à 90 ml/min/1,73 m² : maladie rénale avec atteinte de l'épuration,
- Stade II : débit entre 60 et 89 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale légère,
- Stade IIIA : débit entre 45 et 59 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale modérée,
- Stade IIIB : débit entre 30 et 44 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale modérée,
- Stade IV : débit entre 15 et 29 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale sévère,
- Stade V : débit inférieur à 15 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale terminale ou grave.

N'entrent pas dans le champ de la présente définition :

- les stades 1 à 4 de l'insuffisance rénale : débit de filtration glomérulaire supérieur ou égal à 15 ml/min/1,73 m2),
- l'insuffisance rénale secondaire à une autre maladie redoutée prévue au présent contrat.

A noter :

La date du *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation avec le néphrologue confirmant l'insuffisance rénale terminale de stade 5 (débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m2).

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) :

Rétrovirus qui s'attaque aux cellules du système immunitaire, les détruit ou les rend inefficaces.

L'évolution de l'infection entraîne un affaiblissement du système immunitaire et une vulnérabilité accrue aux infections opportunistes et aux affections tumorales.

A noter :

La date du premier *diagnostic* est la date de la première analyse de sang, réalisée en laboratoire, qui permet de détecter la présence d'anticorps anti-VIH.

Sclérose latérale amyotrophique (SLA) :

Maladie neurodégénérative des motoneurones caractérisée par une dégénérescence progressive des motoneurones du cortex cérébral avec destruction consécutive du faisceau pyramidal (atteinte du premier motoneurone) et de ceux de la corne antérieure de la moelle épinière avec destruction des unités motrices associées (atteinte du deuxième motoneurone).

Elle provoque une paralysie progressive de l'ensemble de la musculature squelettique des membres, du tronc (y compris les muscles respiratoires) et de la tête.

A noter :

La date du premier *diagnostic* est la date de l'électroneuromyogramme (ENMG) anormal confirmant la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Greffe d'organe :

Toute transplantation ou inscription sur une liste officielle d'attente de greffe des organes suivants :

- cœur,
- poumon,
- rein,
- foie,
- pancréas,
- moelle osseuse.

A noter :

La date de l'opération est la date de la transplantation ou la date de l'inscription sur une liste officielle d'attente de greffe d'un des organes mentionnés ci-dessus.

Diagnostic d'une autre maladie redoutée et rechute

En cas de premier *diagnostic* ou de *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant d'une *maladie redoutée* autre que celle initialement prise en charge par l'*assureur*, un nouveau capital sera versé à l'*assuré* en l'absence de lien de causalité entre la pathologie antérieurement prise en charge et la pathologie nouvellement diagnostiquée.

La preuve de l'absence de relation directe entre la *maladie redoutée* initialement prise en charge et la *maladie redoutée* nouvellement diagnostiquée incombe à l'*assuré*, conformément à l'article 1353 du Code civil.

Par exception, aucune prestation ne sera versée à l'*assuré* dans les cas suivants :

- *diagnostic* d'un stade avancé des cancers suivants : sarcome de Kaposi et tumeur invasive du col de l'utérus postérieurement à la prise en charge du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par l'*assureur*,
- *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant d'une insuffisance rénale grave postérieurement à la prise en charge d'un cancer par l'*assureur*. Un nouveau capital sera néanmoins versé à l'*assuré* en cas de *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant d'une insuffisance rénale grave à l'issue d'un délai de deux ans suivant la fin du traitement d'un cancer (hors myélome) initialement pris en charge par l'*assureur*,
- transplantation rénale ou inscription sur une liste officielle d'attente de greffe d'organe rénale postérieurement à la prise en charge d'une insuffisance rénale grave par l'*assureur*.

Aucune prestation ne sera versée à l'*assuré* en cas de rechute d'une *maladie redoutée* ayant fait l'objet d'un premier *diagnostic* ou d'un *diagnostic* d'un stade avancé ou invalidant et d'une indemnisation par l'*assureur* au cours de la période d'affiliation.

Il en est de même en cas de rechute d'une *maladie redoutée* dont le *diagnostic* a été établi avant la date d'effet de la garantie.

On entend par rechute, toute modification de l'état de l'*assuré* dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la pathologie.

Par dérogation, un nouveau capital sera versé à l'*assuré* en cas de *diagnostic* d'un second cancer, quelle qu'en soit la forme, au terme d'un délai de cinq ans suivant le *diagnostic* d'un stade avancé d'un cancer antérieurement pris en charge par l'*assureur*.

3.7. Exclusions

	GARANTIES			
Sont exclus des garanties, les sinistres résultants des faits suivants :	Décès [1]	Décès par accident et accident de la circulation et PTIA par accident et accident de la circulation	Incapacité temporaire de travail – invalidité	Maladies redoutées
• **de faits intentionnels provoqués par l'*assuré* (hors suicide) ;**	•	•	•	
• **de la guerre étrangère ou de la guerre civile (que la guerre soit déclarée ou non) ;**	•	•	•	
• **d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme ou de sabotages quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que l'*assuré* y prend une part active ;**	•	•	•	
• **de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine et l'intensité ;**	•	•	•	
• **d'un déplacement ou séjour dans une zone, une région ou un pays formellement déconseillé ou déconseillé sauf raison impérative par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sauf accord exprès de l'*assureur* sur la base des déclarations du *souscripteur* dans les conditions exposées à l'article 1.3.3. « Obligations liées à la territorialité » ;** **pour l'assuré déjà présent sur les lieux au moment de l'inscription dans la liste des pays/région et/ou zone « formellement déconseillés » ou « déconseillés sauf raison impérative », l'exclusion ne s'applique qu'après un délai de quatorze jours après l'inscription dudit pays/région et/ou zone ;**	•	•	•	
• **de la conduite d'un véhicule terrestre ou maritime à moteur en l'absence de permis en état de validité tel qu'exigé par la réglementation, lorsque celle-ci impose d'en être titulaire ;**	•	•	•	
• **des conséquences de la participation volontaire et violente de l'*assuré* à des évènements tels que rassemblements, manifestations sur la voie publique, mouvements populaires, rixes, jeux et paris, sauf si l'*assuré* est en état de légitime défense ;**		•	•	
• **de la fabrication et manipulation d'explosifs, de munitions ou de feux d'artifices ;**		•	•	
• **d'un état d'imprégnation alcoolique, s'il est révélé qu'au moment de l'accident, l'*assuré* avait une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure au taux réglementaire en vigueur au jour du *sinistre* défini à l'article R. 234-1 du Code de la route, si l'*assuré* est reconnu comme étant responsable de l'*accident ;***		•	•	•
• **d'usage de produits toxiques, ainsi que de stupéfiants, de psychotropes et plus généralement de toutes substances médicamenteuses, en l'absence ou en dehors des limites de la prescription médicale délivrée à l'*assuré* et valable à la date de l'évènement ;**		•	•	•

	GARANTIES			
Sont exclus des garanties, les sinistres résultants des faits suivants :	Décès [1]	Décès par accident et accident de la circulation et PTIA par accident et accident de la circulation	Incapacité temporaire de travail – invalidité	Maladies redoutées
• **de la navigation aérienne de l'assuré :** - **à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée, le pilote pouvant être l'assuré lui-même,** - **avec utilisation d'un deltaplane, d'un parapente, d'une montgolfière, d'un appareil ultra léger motorisé (U.L.M) de la pratique du saut à l'élastique, de saut en parachute ou tout engin ou pratique assimilés, sauf si ces pratiques ont été encadrées lors d'une initiation, d'un baptême ou d'une découverte et que la pratique de l'activité a fait l'objet d'un encadrement par du personnel qualifié, titulaire des brevets et autorisations règlementaires nécessaires à un tel encadrement, et avec l'utilisation de matériel homologué ;** - **au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, de vols sur prototypes d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'une compétition organisée dans un cadre officiel ou privé ;**		•	•	
• **de la participation dans un cadre officiel ou privé, à des concours ou essais, courses, matchs, compétitions, acrobaties, démonstration, lorsque cette participation comporte l'utilisation de véhicules, d'embarcations à moteur ;**		•	•	
• **de la pratique de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;**		•	•	
• **de la pratique de sports à titre professionnel ;**		•	•	
• **de la pratique de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité ;**		•	•	
• **d'activités proposées dans le cadre d'un parc de loisirs, parc d'attractions, fête foraine, en cas de non-respect des consignes de sécurité affichées ou annoncées ;**		•	•	
• **d'activités professionnelles dans les airs, sous la mer et/ou sous la terre ;**		•	•	
• **des conséquences de mutilations, blessures, lésions qui sont le fait intentionnel de l'*assuré* ou le résultat d'une déficience mentale ou d'un accès de démence ;**				•
• **des conséquences d'actes criminels ou illégaux ;**				•
• **des conséquences d'attentats, d'émeutes, de mouvements populaires ou d'actes de guerre, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que l'*assuré* y prend une part active.**				•

[1] Décès = Garanties décès toutes causes, Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes, double effet, rente d'éducation, rente de *conjoint*, frais d'obsèques, prédécès du *conjoint*.

3.8. Prestations

3.8.1. Base de calcul des prestations

La base de calcul des prestations sert à déterminer le montant des prestations versées par l'*assureur*.

Elle est identique à la base de calcul des cotisations et correspond au *salaire brut* annuel de l'*assuré* des douze mois civils ayant précédé l'évènement ouvrant droit à la prestation (dite période de référence).

Elle est limitée aux tranches de salaires définies au lexique et mentionnées au tableau des garanties des conditions particulières pour la garantie concernée.

Si la période de référence est inférieure à douze mois, la base de calcul des prestations est rétablie sur une base annuelle.

Si pendant la période de référence l'assuré a perçu un revenu de remplacement et bénéficie du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail visé à l'article 4.1 des Conditions Générales, la base de calcul des prestations intègre les revenus de remplacement versés par l'employeur durant la période de maintien des garanties.

Pour les salariés non indemnisés en cas de suspension de leur contrat de travail, dont le maintien de garanties est prévu expressément par les textes législatifs ou règlementaires, la base de calcul des prestations est égale à la rémunération moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la période de suspension du contrat de travail.

Pour les assurés bénéficiant de la portabilité ou d'un maintien de garantie à la suite d'une suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, la période de référence correspond aux douze mois précédant la suspension ou la cessation du contrat de travail.

Si la durée de travail de l'*assuré* évolue au cours de la période de référence (exemple passage d'un temps plein à un temps partiel), la base de calcul des prestations est rétablie sur une base annuelle correspondant au contrat de travail en vigueur à la date ouvrant droit à prestation.

Si la rémunération brute est fixée par référence au plafond de la *Sécurité sociale*, les prestations sont calculées sur la base du plafond en vigueur au jour de l'événement concerné.

Lorsque les salaires pris en considération dans la base de calcul ne sont pas ceux des douze mois civils précédant immédiatement le point de départ de l'incapacité temporaire de travail ou de l'invalidité permanente ou du décès, ces salaires sont actualisés selon les dispositions de l'article 3.8.7. « Revalorisation ».

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la base de calcul de la prestation journalière est celle définie ci-avant divisée par 365.

3.8.2. Situation familiale

Le règlement des prestations est effectué conformément aux dispositions prévues au contrat.

Lorsque les prestations sont liées à la situation de famille de l'*assuré*, les personnes suivantes sont retenues pour le calcul des prestations :

- Le *conjoint,* à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) et à défaut le concubin,
- Les *enfants à charge* au jour de l'évènement,
- Les *ascendants à charge*.

3.8.3. Modalités d'ouverture du droit à prestation et délai de transmission des pièces justificatives

Tout *sinistre* ouvrant droit à garantie doit être déclaré selon les modalités prévues à cet effet.

Le versement des prestations est conditionné à la réception préalable par l'assureur de toutes les pièces justificatives.

Ainsi, l'*assureur* effectue le paiement des prestations à compter de la réception de l'ensemble des pièces déclaratives énumérées au titre de chaque garantie.

L'*assureur* peut vérifier l'exactitude des informations communiquées et réclamer le cas échéant les informations complémentaires qu'il jugera nécessaires.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'ensemble des pièces justificatives doit parvenir :

- à l'assureur dans les **trente jours** :
  - **qui suivent la période de franchise pour la garantie incapacité temporaire de travail**,
  - **qui suivent la réalisation de l'évènement ouvrant droit à prestation pour les garanties invalidité ou décès / perte totale et irréversible d'autonomie,**
- au médecin conseil de l'*assureur*, sous pli confidentiel avec la mention « secret médical » ou via la plateforme sécurisée Transmmed, dans les **soixante jours qui suivent la date du *diagnostic*** pour la garantie maladies redoutées.

L'*assureur* pourra refuser la prise en charge du sinistre si la déclaration tardive lui a causé un préjudice.

Sans contrevenir aux dispositions relatives à la prescription, l'assureur retiendra la date de réception desdites pièces justificatives comme point de départ du paiement des prestations.

Cas spécifique de la garantie incapacité temporaire

En cas d'arrêt de travail de plus de trente jours et après la période de franchise, un **certificat médical d'incapacité de travail (CMIT fourni par l'*assureur*),** ou toute autre pièce médicale pouvant valablement s'y substituer doit être envoyé par l'*assuré*.

Ce certificat médical doit être rempli par le médecin traitant de l'*assuré* ou tout autre médecin de son choix **et retourné dans un délai de trente jours** sous pli confidentiel avec la mention « secret médical » au médecin conseil de l'*assureur*.

Dans l'attente de la réception de ce document, les prestations dues – éventuellement en cours – feront l'objet d'une suspension et seront réglées rétroactivement après avis favorable de prise en charge par le médecin conseil.

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'*assuré* ou du *souscripteur* entraînera la nullité de l'assurance et la déchéance de tous droits aux prestations.

3.8.4. Contrôle médical

L'*assureur* peut procéder via un médecin désigné par lui, au contrôle médical de l'*assuré* afin de bénéficier des prestations prévues au contrat ou de poursuivre leurs effets, lorsque les prestations sont liées à l'état de santé.

Les médecins missionnés par l'*assureur* doivent pouvoir constater l'état de santé de l'*assuré* à toute période.

Sous peine de déchéance de garantie, les médecins doivent donc avoir un libre accès :

- au lieu de traitement,
- ou tous les jours ouvrables, au domicile,

de l'*assuré* en état d'incapacité ou d'invalidité.

De même, l'*assuré* doit se rendre aux convocations des médecins missionnés par l'*assureur*.

Si l'*assuré* refuse ce contrôle médical, les garanties et les prestations sont interrompues après information de l'*assuré* et du *souscripteur*. Lors du contrôle médical, l'*assuré* a la faculté de se faire assister par un médecin de son choix ou tout autre représentant.

L'*assureur* se réserve la possibilité, sur la base des conclusions du contrôle médical, de modifier ou d'interrompre le service des prestations concernées.

Préalablement à toute modification ou interruption, l'*assureur* notifie par lettre recommandée à l'*assuré* et au *souscripteur* les résultats du contrôle médical et les conséquences sur le service des prestations concernées.

En cas de contestation, l'*assuré* notifie par lettre recommandée dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier de l'*assureur* (cachet de la poste faisant foi) :

- Soit, sa volonté de procéder à un arbitrage médical dans le cadre d'un protocole arbitral :
  - l'*assuré* peut mentionner dans son courrier le nom du médecin ou tout représentant qui l'assistera dans le cadre de ce nouveau contrôle,
  - l'*assuré*, ou tout représentant ou le cas échéant, le médecin de l'*assuré* et celui choisi par l'*assureur*, nommeront un médecin agissant en qualité d'arbitre, dans le cadre d'un protocole signé par l'*assureur* et l'*assuré*,
  - Faute d'entente sur ce choix, la désignation pourra être faite à la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal compétent du domicile de l'*assuré*,
  - Chaque partie finance les frais et les honoraires de son médecin. Les honoraires du médecin-arbitre et les frais de sa nomination, s'il y a lieu, seront supportés par moitié par chacune des parties, qui se seront engagées par avance à s'en remettre aux conclusions du médecin-arbitre.
- Soit, sa volonté de porter sa contestation devant le tribunal compétent, en vue d'obtenir, à ses frais avancés, la désignation d'un expert judiciaire.

3.8.5. Règle de cumul

Les prestations versées par l'*assureur* au titre des garanties incapacité temporaire ou invalidité et incapacité permanente ont pour objet de couvrir tout ou partie de la perte de salaire subie par l'*assuré*. Elles ont donc un caractère indemnitaire.

De ce fait, le cumul des éléments versés :

- par l'assureur,
- par la *Sécurité sociale* (**à l'exclusion de la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne**),
- par tout autre organisme,
- le cas échéant, par France travail,
- ainsi que les éventuels salaires versés par le *souscripteur* ou par un autre employeur en cas de reprise d'une activité rémunérée (y compris d'une rémunération perçue au titre d'un mandat social),
- et les revenus professionnels en cas d'activité non salariée,

- ne peut excéder le salaire net (communiqué à l'*assureur* en même temps que la déclaration d'arrêt de travail) de l'*assuré* déterminé à la date de l'arrêt de travail et qui peut être éventuellement revalorisé dans les conditions prévues au contrat lorsque les prestations sont versées à l'assuré.
- ne peut excéder le salaire brut (communiqué à l'*assureur* en même temps que la déclaration d'arrêt de travail) de l'*assuré* déterminé à la date de l'arrêt de travail et qui peut être éventuellement revalorisé dans les conditions prévues au contrat lorsque les prestations sont versées à l'employeur.

Le cas échéant, les prestations versées par l'*assureur* sont réduites d'autant.

Par ailleurs, le montant des prestations versées au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut excéder celui qui serait versé en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Les indemnités journalières versées par la *Sécurité sociale* peuvent être réduites ou suspendues du fait du paiement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle ou dans le cadre de sa politique de contrôle des arrêts de travail et de lutte contre les déclarations tardives. Dans ce cas, les indemnités journalières complémentaires versées par l'*assureur* ne compenseront pas cette minoration.

3.8.6. Plafonds de garantie

Au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie, le cumul des prestations versées par l'*assureur* pour un même *assuré* ne peut excéder 4 000 000 d'euros.

Dans cette limite, sont compris les capitaux garantis, et le cas échéant les capitaux constitutifs des rentes à servir.

Ces derniers sont calculés sur la base :

- des tables de mortalité règlementaires auxquelles s'ajoute, pour les rentes éducation, la loi de poursuite d'étude propre à l'*assureur* (qu'il tient à disposition sur simple demande),
- du taux d'intérêt technique,

en vigueur à la date du décès.

En cas de dépassement du plafond précité, et sous réserve que les garanties soient souscrites, le différentiel viendrait en déduction des prestations, dans l'ordre de priorité suivant :

- capital décès par accident de la circulation,
- capital décès accidentel,
- capital décès toutes causes,
- capital constitutif de la rente de conjoint,
- capitaux constitutifs des rentes éducation.

3.8.7. Revalorisation

Revalorisation des prestations décès

À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces nécessaires au paiement de la prestation et définie au titre VIII « Pièces justificatives », la prestation, qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente, est revalorisée dans les conditions prévues à l'article R.132-3-1 du Code des assurances (loi Eckert).

Revalorisation des prestations en cours de service

Les prestations de base peuvent être revalorisées au 1er juillet qui suit la date anniversaire de la prestation, et ensuite tous les ans à cette même date.

Sont concernées :

- La rente éducation,
- La rente de *conjoint,*
- Les indemnités journalières,
- La rente d'invalidité.

La décision de revalorisation relève du conseil d'administration qui détermine annuellement le taux de revalorisation (l'unité de référence). La revalorisation est payable en même temps que la prestation de base à chaque échéance.

Revalorisation de la base des prestations en cas de décès d'un *assuré* en arrêt de travail ou en invalidité

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie à la suite d'un arrêt de travail, la rémunération de base est revalorisée :

- dès le 1er juillet qui suit la date d'arrêt de travail,
- dans le même rapport que celui existant entre la valeur de l'unité de référence en vigueur :
  - à la date du décès ou à la date de l'exigibilité du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie,

    et
  - à la date d'arrêt de travail.

Poursuite de la revalorisation des prestations en cours à la date d'effet du contrat

À la demande du *souscripteur*, l'*assureur* peut revaloriser à compter de la date d'effet du contrat, les prestations en cours de service, conformément aux conditions de prise en charge et aux modalités de financement prévues aux conditions particulières.

Le pourcentage d'augmentation de l'unité de référence, telle que mentionnée au paragraphe « revalorisation des prestations en cours de service », est calculé par rapport à la valeur de l'unité de référence en vigueur au 1er juillet qui précède la date d'effet du contrat.

En l'absence de dispositions spécifiques dans les conditions particulières, l'*assureur* ne poursuit aucune revalorisation.

3.8.8. Paiement des prestations

Tant que le contrat de travail est en vigueur, les prestations sont versées au souscripteur ; l'assureur étant ainsi valablement libéré de ses obligations envers l'assuré.

Après rupture du contrat de travail ou classement de l'assuré dans l'une des catégories d'invalide définie par la Sécurité sociale ou reconnaissance par cet organisme d'une incapacité permanente dont elle fixe le taux, le montant des prestations mentionné aux conditions particulières est :

- **limité** au salaire net imposable de l'assuré, calculé sur la même base que celle définie à l'article 3.8.1 « Base de calcul des prestations » et revalorisé dans les conditions prévues au contrat,
- **versé** directement à l'assuré après déduction des prélèvements (C.S.G - C.R.D.S - Impôt à la source…) éventuellement applicables dont l'assureur a la charge du précompte et selon les taux en vigueur lors du versement.

Titre 4. Maintien des garanties

4.1. En cas de suspension du contrat de travail

4.1.1. Suspension du contrat de travail rémunéré

Les garanties continuent à s'appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu, s'ils sont :

- *bénéficiaires* d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement (activité partielle, reclassement, mobilité…) versé par le souscripteur,

ou

- en arrêt de travail, indemnisés à ce titre par le régime complémentaire de prévoyance que le souscripteur finance au moins pour partie.

Tant que les *assurés* remplissent les conditions ci-avant, les garanties sont maintenues moyennant le paiement des cotisations.

Les évolutions de garanties sont applicables durant ce maintien de garanties.

4.1.2. Suspension du contrat de travail non rémunéré

En dehors des cas visés à l'article 4.1.1, les garanties ne sont pas maintenues. Elles sont suspendues dès le premier jour de la suspension du contrat de travail.

Le *souscripteur* doit informer l'*assureur* de la suspension du contrat de travail au moins trente jours avant sa date d'effet.

4.2. En cas de cessation du contrat de travail (*portabilité*)

En cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage, non consécutive à une faute lourde, l'*assuré* bénéficie à titre gratuit du maintien des garanties (*portabilité*) dans les conditions et limites prévues à l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le *souscripteur* doit en aviser l'*assureur* dans un délai de trente jours suivant la cessation du contrat de travail.

Les modalités de mise en œuvre des droits à la *portabilité* de l'*assuré* sont prévues dans la notice d'information.

Titre 5. Effet de la résiliation sur les garanties et les prestations

La résiliation du contrat met fin aux garanties pour tous les *assurés* sous réserve des dispositions ci-après.

5.1. *Assurés* en activité et ceux bénéficiant de la *portabilité* (article 5 « Loi Evin »)

Les *assurés* concernés peuvent demander à l'*assureur* dans les six mois qui suivent la date d'effet de la résiliation du contrat à bénéficier de garanties à titre individuel. Ce maintien est accordé moyennant le paiement de cotisations spécifiques.

5.2. *Assurés* bénéficiant de la *portabilité* dans les entreprises en procédure collective, y compris en cas de liquidation judiciaire

Si le représentant légal de l'entreprise souscriptrice ou le cas échéant le *souscripteur* demande le maintien de la *portabilité* pour les salariés licenciés, l'*assureur* pourra demander le paiement d'une cotisation exceptionnelle permettant le maintien des garanties.

Cette cotisation exceptionnelle est déterminée, en fonction :

- du taux de cotisation des anciens salariés couverts au titre de la *portabilité*,

et

- de la durée prévisionnelle de maintien au titre de la *portabilité*.

5.3. Prestations en cours de service

Les prestations incapacité temporaire de travail - invalidité permanente, rente de *conjoint* et rente d'éducation, en cours de service, continuent à être versées à leur niveau atteint à la date de la résiliation dans les conditions prévues par le contrat.

On entend par prestations au niveau atteint, le cumul de la prestation de base et des revalorisations intervenues jusqu'à la date de résiliation du contrat.

5.4. Garanties décès (article 7.1 « Loi Evin »)

Les garanties décès sont maintenues aux *assurés* se trouvant à la date de résiliation du contrat en incapacité de travail ou en invalidité à l'exception des garanties liées au décès d'une autre personne que l'*assuré* (double effet, frais d'obsèques, prédécès du *conjoint* et la majoration orphelin prévue à la garantie rente éducation).

Le maintien de ces garanties porte sur la base de calcul des prestations, revalorisée conformément au contrat (article 3.8.7) jusqu'à la date de résiliation du contrat.

A savoir

Ce maintien de garantie cesse dès que les prestations incapacité temporaire de travail ou invalidité cessent elles-mêmes.

Toutefois, si la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité permanente est souscrite chez un autre *assureur,* le maintien de la garantie décès est subordonné à la fourniture de la preuve de la couverture effective de l'arrêt de travail. Ce justificatif doit être fourni au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de résiliation. A défaut, les garanties décès ne seront pas maintenues.

5.5. Cessation des revalorisations en cas de résiliation

En cas de changement d'assureur :

En application de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il incombe au *souscripteur* de s'assurer que le nouvel *assureur* :

- prendra en charge la revalorisation des prestations en cours de service au titre de l'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente ainsi que les rentes de *conjoint* ou d'éducation,
- revalorisera les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès.

En l'absence d'un nouvel assureur :

La revalorisation des prestations en cours de service (article 5.3) et de la base de calcul des prestations maintenues en cas de décès (article 5.4), continue d'être effectuée dans les conditions et modalités prévues au contrat.

5.6. Obligations du *souscripteur* du fait de la résiliation

En cas de changement d'*assureur*, il incombe au *souscripteur* de s'assurer que :

- les prestations d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente ainsi que les rentes de *conjoint* ou d'éducation en cours de service,
- les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès,

seront revalorisées par le nouvel *assureur*.

Il lui appartient également de s'assurer que le nouvel organisme prendra en charge le maintien des garanties à ses anciens salariés bénéficiant de la *portabilité* pour la période de droits restant à couvrir.

Titre 6. Cotisations

6.1. Assiette et montant

Les taux de cotisations sont mentionnés aux conditions particulières et sont fixés en pourcentage de la base de calcul des cotisations qui correspond :

- au *salaire brut* annuel de l'*assuré* dans la limite des tranches de salaire,
- au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties.

Pour les *assurés* en arrêt de travail, cette base comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée, dont le maintien de garanties est prévu expressément par les textes législatifs ou règlementaires, l'assiette de cotisations est égale à la rémunération moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la période de suspension du contrat de travail.

Dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, il incombe alors au souscripteur de verser l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale) à l'assureur.

6.2. Modalités de paiement

Les cotisations annuelles exprimées aux conditions particulières (y compris les taxes présentes ou futures et les contributions éventuelles) sont payables trimestriellement à terme échu dans les quinze premiers jours suivant chaque échéance.

Dès que l'*assureur* a connaissance d'une *procédure collective*, il peut demander au *souscripteur* le paiement d'une cotisation exceptionnelle permettant d'assurer le maintien des garanties en cas de cessation d'activité de l'entreprise dans les conditions définies à l'article 1.4.2.« Evolution du risque assuré ».

Cette cotisation exceptionnelle est déterminée en fonction :

- du taux de cotisation des anciens salariés couverts au titre de la *portabilité,*
- de la durée prévisionnelle de maintien au titre de la *portabilité,*
- du nombre de salariés susceptibles d'en bénéficier.

Le *souscripteur* est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, il procède lui-même à leur calcul à partir de la fiche de paramétrage DSN et à leur versement aux échéances prévues.

Les cotisations sont dues pendant toute la durée d'affiliation de l'*assuré*.

6.3. Défaut de paiement

L'*assureur* adresse une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception au *souscripteur* en cas de non-paiement :

- d'une cotisation au terme du délai de quinze jours de son échéance,
- ou de la cotisation exceptionnelle résultant de l'aggravation du risque visée aux articles 1.4.2. « Evolutions du risque assuré » et 6.2. « Modalités de paiement » dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la proposition.

Si le paiement n'intervient pas, les garanties sont suspendues trente jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure et le contrat est résilié dix jours après la date d'effet de la suspension.

Le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

La résiliation met fin aux garanties selon les modalités prévues au titre V « Effet de la résiliation sur les garanties et les prestations ».

Dans tous les cas, les cotisations antérieures à la date de résiliation du contrat restent dues. L'*assureur* a la faculté d'en poursuivre le recouvrement par tous moyens de droit.

Titre 7. Références légales

7.1. Fausse déclaration

Les déclarations du *souscripteur* et de l'*assuré* servent de base à l'application des garanties.

L'assurance est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'*assuré* ou de la part du *souscripteur* de nature à changer l'objet du risque garanti ou à en fausser l'appréciation de l'*assureur*. L'*assureur* doit justifier par tous moyens de l'existence du caractère intentionnel de la fausse déclaration. Les cotisations payées restent acquises.

7.2. Déchéance

Le *bénéficiaire* qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'*assuré* est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leur effet au profit des autres bénéficiaires.

L'*assuré* ou le *bénéficiaire* de la prestation est déchu de tout droit à indemnisation au titre du sinistre concerné :

- s'il fait volontairement une fausse déclaration de sinistre, portant sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences de celui-ci,
- s'il fournit ou utilise sciemment des renseignements ou des documents inexacts, fabriqués ou falsifiés comme justificatifs ou use d'autres moyens frauduleux en vue d'obtenir le versement des prestations.

Il s'expose également à des poursuites pénales de la part de l'*assureur*.

7.3. Prescription

Les actions relatives au contrat sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'*assureur* en a eu connaissance,
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Lorsque le *souscripteur*, l'*assuré* ou le *bénéficiaire* intente une action en justice à l'encontre de l'*assureur* et que celle-ci a pour fondement le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où ce tiers a lui-même exercé l'action en justice à l'encontre du *souscripteur*, de l'*assuré* ou du *bénéficiaire* ou a été indemnisé par le *souscripteur*, l'*assuré* ou le *bénéficiaire*.

La prescription est fixée à cinq ans pour l'incapacité temporaire de travail.

La prescription est fixée à dix ans pour le risque décès si le *bénéficiaire* n'est pas l'*assuré* et, dans les opérations relatives à la couverture du risque *accident*.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du *bénéficiaire* sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'*assuré*.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- la demande en justice, même en référé,
- un acte d'exécution forcée,

La prescription est également interrompue par :

- la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque,
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l'*assureur* s'adresse au *souscripteur* en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation,
- l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique lorsque l'*assuré* ou le *bénéficiaire* s'adresse à l'*assureur* en ce qui concerne le règlement de la prestation.

7.4. Subrogation

Lorsque l'*assuré* est atteint d'une affection ou est victime d'un *accident* susceptible d'être indemnisé par un tiers responsable, l'*assureur* dispose d'un recours subrogatoire légal concernant les indemnités journalières et les rentes d'invalidité qu'il a payées contre la personne tenue à réparation ou son *assureur*.

Par ailleurs, les prestations que l'*assureur* verse en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie et dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de l'*assuré*, constituent une avance sur recours. En conséquence, l'*assuré* ou le *bénéficiaire* subrogent expressément l'*assureur* dans leurs droits ou actions contre l'*assureur* du tiers responsable dans la limite des prestations versées.

Lors de la demande de prestation à la suite d'un dommage causé par un tiers responsable, l'*assureur* doit être informé de l'existence de ce tiers par l'*assuré* victime ou le *bénéficiaire*.

7.5. Réclamation – Médiation

En cas de difficultés dans l'application du contrat, le souscripteur, l'assuré et les *bénéficiaires* peuvent contacter leur conseiller ou contact habituel.

La réclamation peut également être adressée comme suit :

- pour le souscripteur : reclamation-entreprise-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises Assurance – 78288 Guyancourt Cedex,
- pour les assurés et les bénéficiaires : reclamation-particulier-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance- 78288 Guyancourt Cedex,
- ou sur l'espace Assuré

Le service réclamation accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'envoi de la réclamation écrite (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, apportera une réponse à la réclamation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite.

Lorsqu'aucune solution à un litige n'a pu être trouvée, ou lorsque l'*assureur* ou le gestionnaire n'a pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite, le souscripteur, l'assuré et/ou les bénéficiaires peuvent, s'adresser au médiateur de la Protection Sociale (Centre Technique des Institutions de Prévoyance – CTIP) à l'adresse suivante :

M. le médiateur de la protection sociale CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris ou par voie électronique https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de sa réclamation écrite à l'*assureur* et sans préjudice du droit d'agir en justice.

7.6. Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, toute difficulté entre les parties liées à l'exécution ou à l'interprétation du contrat sera portée devant le tribunal français compétent.

7.7. Protection des données à caractère personnel

Conformément à la règlementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l'*assuré* et les *bénéficiaires* sont informés par « Malakoff Humanis Prévoyance », ci-après désigné Malakoff Humanis, en qualité de responsable de traitement, les données personnelles de la *personne assurée* et ses *bénéficiaires* identifiées et décrites ci-dessous :

Détails des données	Finalités des données Conformément au respect du principe de minimisation de la collecte des données, Malakoff Humanis s'engage à ne pas exploiter les données de l'assuré et celles de ses bénéficiaires dans un autre but que les finalités citées ci-dessous :	Catégorie de destinataires des données	Durée de conservation des données
Données d'**identification** Données relatives à la **situation familiale, à la vie personnelle, la santé de l'assuré** Données **économique, patrimoniale et financière, professionnelle** Données relatives à l'**appréciation du risque**	▪ La souscription, la gestion, y compris commerciale, la passation et l'exécution du contrat d'assurance ainsi que la gestion ou l'exécution de tout autre contrat souscrit auprès de Malakoff Humanis ou d'autres sociétés du groupe ▪ L'exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins que l'assuré et ses bénéficiaires expriment ▪ La gestion des avis de l'assuré et de ses bénéficiaires sur les produits, services ou contenus que Malakoff Humanis ou ses partenaires proposent ▪ L'exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ▪ L'élaboration de statistiques y compris commerciales, d'études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés techniques qui permettent de s'assurer de la non réidentification de l'assuré ▪ L'exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude, qui peuvent conduire à l'inscription de l'assuré sur une liste de personnes qui présentent un risque de fraude, et qui incluent un dispositif mutualisé des données des contrats et des sinistres déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance (ALFA) ▪ A ce titre, Malakoff Humanis peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour l'aider à détecter des dossiers frauduleux tout en conservant une intervention humaine ▪ La proposition à l'assuré et à ses bénéficiaires d'un accompagnement sous la forme de services ou d'outils inclus dans le contrat, opérés par Malakoff Humanis ou ses partenaires et en lien avec le coût des soins, le parcours médical ou des situations de fragilités ▪ La mise en œuvre d'opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination de l'assuré et de ses bénéficiaires. (Aucune prospection commerciale n'est réalisée en présence d'un courtier apporteur.)	Les services de Malakoff Humanis dont le personnel est en charge des traitements portant sur ces données Les sous-traitants éventuels Les délégataires de gestion Les intermédiaires d'assurance Les réassureurs et coassureurs Les organismes professionnels habilités Les partenaires Les sociétés extérieures	**Le calcul des durées de conservation est réalisé en fonction :** des finalités pour lesquelles les données sont collectées de la durée de la relation contractuelle et de la typologie de contrat des obligations légales de Malakoff Humanis des prescriptions légales et règlementaires applicables de conservation
Données relatives à la **santé de l'assuré :** le Numéro de Sécurité sociale (le « NIR ») et celui de ses bénéficiaires	▪ La passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et la mise en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale	Le Service médical et toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical de Malakoff Humanis Acteurs de la protection sociale conformément à la liste fournie à l'article 2.A.1°) du Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019	

Malakoff Humanis s'engage à ce que les données personnelles de l'*assuré* et des *bénéficiaires* ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

L'assuré à la possibilité de donner son consentement ou de le retirer pour certains traitements, et d'indiquer les canaux de communication par lesquels il souhaite être sollicité (SMS, courriel, téléphone, courrier) en se rendant sur son Espace Client particulier

Hormis les traitements nécessaires aux fins d'exécution des obligations en matière de protection sociale, le consentement explicite et spécifique de *l'assuré* et de ses *bénéficiaires* est recueilli pour permettre le traitement des données personnelles de santé.

A ce titre, les données personnelles relatives à la santé de l'*assuré* et celles de ses *bénéficiaires* sont traitées dans des conditions :

- garantissant un niveau de sécurité et de confidentialité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées appropriées adapté au risque présenté par le traitement des données de *l'assuré* et de ses *bénéficiaires,*
- permettant de notifier à la CNIL dans le délai prévu après la découverte d'une violation de données personnelles et permettant d'informer l'*assuré* dans les meilleurs délais si cette violation représente un risque pour ses droits et libertés.

Si les données personnelles de l'assuré et de ses *bénéficiaires* venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays hors de l'Union européenne et qui ne présente pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, Malakoff Humanis s'assurera que le tiers s'est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, à la protection du transfert de données par des garanties appropriées ainsi qu'au respect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

L'assuré et ses *bénéficiaires* disposent de droits prévus par le RGPD (d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition à la prospection commerciale, et de portabilité de leurs données) qu'ils peuvent exercer :

- via le site internet Malakoff Humanis dans l'onglet dédié « Exercer mes droits »
- par mail à dpo@malakoffhumanis.com

ou

- par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9

L'*assuré* et ses *bénéficiaires* peuvent formuler une réclamation auprès de la CNIL, et s'opposer au démarchage téléphonique en suivant les démarches distinctes indiquées dans la Politique de protection de Malakoff Humanis.

7.8. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'assureur est tenu au respect de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela se traduit pour l'*assureur* par des obligations d'identification, de connaissance de ses clients et de vigilance pendant toute la durée de vie du contrat.

Pour ces raisons, l'*assureur* peut être amené à recueillir des informations afin de vérifier l'identité du *souscripteur* ou du *bénéficiaire* et de justifier des opérations réalisées.

7.9. Autorité de contrôle

L'*assureur*, l'assisteur ainsi que l'assureur de la garantie maladies redoutées sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.

Titre 8. Pièces justificatives

Les pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations devant être transmises par l'*assuré* sont prévues à la notice d'information.

L'*assureur* ne peut se trouver engagé que par les déclarations et pièces qui lui seront transmises.

L'*assureur* se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qu'il jugerait nécessaire pour procéder au versement des prestations y compris après paiement de celles-ci. Toute somme indûment versée sera réclamée par l'*assureur*.

Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de...	Décès toutes causes	PTIA toutes causes	Double effet	Rente d' éducation	Rente de conjoint	Frais d' obsèques	Prédécès du conjoint	Décès accidentel	PTIA Accidentelle	Incapacité temporaire	Invalidité – incapacité permanente
• **<u>Déclaration de sinistre fournie par *l'assureur*</u> et complétée par le *souscripteur* certifiant que l'*assuré* faisait toujours partie de l'effectif à la date de son décès ou de son arrêt de travail et précisant le salaire à prendre en compte pour le calcul des prestations (article 3.8.1. « Base de calcul des prestations »).**	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale
Siège : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - N° SIREN 775 691 181
Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Humanis, 21 rue Laffitte, 75009 Paris

MHP-23913_2510